

מסורת הש"ס

א) [נכמ"י: מדנפשה], צ) שטותות לת. וזחיס ג) [לעיל ו: וש"נ], ד) [פ' תוס' ב"מ טז. ד"ה הא' שטרף] ונמהרש"א שס), ה) [נכמ"י: הכה, ופ"ג (רש"י)], ו) [נקמן ס:], ז) [לעיל ת. חספתא דקידושין רפ"ג [ע"ש דמילא הכס כמו דמסקי בעמוד צ' ובמלה אע"פ שנשמיר ביה ש"פ אינה מקודשת], ט) [נדפס"ר: נקט, וכה ברי"ן], י) [נכ"ן: דקבלת], יא) [נדפס"ר ודפו"י: הקס], יב) [לעיל ט ע"ה], יג) [נמדבר יח פסוק ל], יד) [פ"ל יאהר וכל חלב מירוש ודגן דמשמע כו"י], טו) [נדפס"ר: דלא ואפ"ל דולף], טז) [וע"ש מוס' ב"מ נו. ד"ה שגלות ומוס' מתורה ה. ד"ה אם כותן, פ) [יתכן דנחמיה ט"ס ופ"ל נחמס הון], ז) [נדפ"ל ואס], ק) [ב"מ מד ע"ה], ר) [לעיל ט ע"ה],

מוסף רש"י

הא מני רבי היא דאמר. מנסכת וזחיס ב'פ' שז (ז). לא שגא אפ"ה וכדית. לא שגא שותט לא זכוח על מנה לאסול בית למחר כות כותן, לא שגא כות למחר וכית כותן, פרטא הוי. ב' ממשכות הן ומסוס את האשונה והי פיגול ושוב אין מחשבה שניה מוציאו מדי פיגול אליבא דר' יהודה דלמר ה"ס הו הכלל כל מחשבת היתן קדמה למחשבת המקום פיגול וחיבין על אכילתו כרת (שבועות כח.). המקדש במלואו. דלמר התקדשי לא נמלוה שהלויק' (ע"ר) לא נמלוה שהלויק' (ע"ר) א. שמתל לה מלואה שחיבת לו (כתובות טז.), אינה מקודשת מלוא להוצאה ניתנה. דמשוס דמשפט שלומה ניתנה להוצאה ונכשומה קיימא והשתא לא מדי יתיב לה (שם). דקדשה משדה עפרין גמרינ דייבי מדי בשעת קידושא ומלוא להוצאה ניתנה וכבר הן שלה ומעות אחרים הן חייבת לו (ע"ר א). ונתן לה דינר. מדי מקודשת דקבלה לא לשוס קידושין ועל מנת שישלם תנאו (ע"ר ח.).

מוסף תוספות

א. ואמר רבינו שמשון משאנן דהכי פירושא אם אינו קדוש נשיאות חטא למה כתוב בלאו אינו נמי דיענין דיש בו נשיאות חטא מדכתיב מכל חלבו [במדבר יח] דמשמע חלבו אין גירעון לא. מוס' תמורה ה. [וע"ש בגמ' דלפינן מקרא שהביא המוס' שם]. ב. משום דהאני מעשיו. שטמ'ק בתמורה על מוס' שם [וע"י מהרש"ל ור' ע"ה].

האיש מקדש פרק שני קידושין

לא שנו. היכא דאוכלת ראשונה ראשונה דאין מטטרפת לפרוטה: **אלא דאמר לה צו וצו וצו**. דלא גמרי קידושין ולא ט' נקנה לה עד נמניה אחרונה שהיא גמר דבורו וכבר היו הראשונות מלוה: **אלא צאלו**. י' מקבלת הראשונה לא נחתה

הדיבור ט' הקנה לה

במורת קידושין

וכי אכלה מדידה קא

אכלה ואפילו

אכלה ראשונה ראשונה מקודשת אם

יש צולין שז

פרוטה: ה"ג אל

אמר לה צאלו אפי' אוכלת נמי

מקודשת: צאלון ברמון צאלו. אלון

אגלג"ט צלע"ז והוא מאכל חזיר

יער וצלשון אשכנז איכלין וגם בני

אדם אוכלין וזולין אותם צאש כמו

ערמונים: ה"ג צו וצו אם יש

צולן כו' צו נטלפו ואכלתו ועוד

צו ועוד צו וכו'. והאי דפלגיינהו

לתרי צבי דרישא אותם צאש כמו

בתרוייהו אם יש צולין משום דבעי

איפלוגי במציעתא צין אוכלת למנחת

דמפרש ואזיל: הניחא כו'. לאו

לרצא פרכיין אלף לעיל קאי

דמחריצין היתה אוכלת דמתני' לרצ

ושמואל ארישא ולרבי אמי אסיפא

הניחא לר' אמי דאוקמה להיתה אוכלת

דמתניתין אסיפא דהוי כללף ומאי

נחתא נחתונה הכא נמי היתה

אוכלת דברייתא קאי נמי אכללף

דמתני זה צו וצו אם יש צולין

שז פרוטה מקודשת ומנא פלוגתא

בני נטלתו ואכלתו למימר עד שיהא

נחתא מהן מצינו נמי לתרוצי עד

שיהא נחתונה אלף לרצ ושמואל

דלמרי נחתא אפילו אחדא מקמייתא

נמי אמר ואפרטא דהתקדשי התקדשי

קאי ואוכלת איצטריכא ליה האי

נחתא דברייתא היכי מיתרצי הא

צחק צרייתא לא תנא שוס פרטא

דלא צו וצו וצו כללף חשיב לה

וכ"ש היכא דקמני ועוד צו ועוד

צו ועוד צו וקמני גבי אוכלת עד

שיהא נחתא מהן ואי אקמייתא

דאכלתנכו מדי נמי קאמר דאי איכא

נחדא שז פרוטה מקודשת קשיא

הא הוה ליה מלוה: ה"ג הא מני

רבי היא דאמר ל"ש כוים כוים ול"ש

כוים וכוים פרטא הוי. והך סיפא

דקמני צו נטלתו ואכלתו ועוד צו

ועוד צו תנא אחרנינא הוה ולא

היינו תנא דרישא ומציעתא וס"ל

כרבי ומנא אוכלת והוא הדין למנחת

ואוכלת איצטריכא ליה לאשמועינן

דלע"ג דמקרבא הנייתה לא מקדשה

נפחות מש"פ ולהכי תנא צו צו

תרי זימני גבי נטלתו ואכלתו ועוד

אם יש נחתא

דס"ל התקדשי אכל חדא קאי התקדשי

צו התקדשי צו ועוד צו התקדשי.

והך דרבי צוזחיס צפ"צ במחשב

נשחיטת הזבח צין שחט ע"מ לאכול

בתר לשון ראשון הוי פיגול וחיציין עליו כרת: אינה מקודשפ. אפילו ישנה בעיין: [הוצאה ניסנה. הלוי רשאי להוציאה בהוצאה ואינו חייב להעמידה בעיסקא שתהא מנויה בכל עת שיתצענו וכיון דלהוצאה ניתנה הויה לה כי ידיה ולא יהיב לה מידי: ושזין צמכר. אם מכר לו קרקע שנקנה בנכסף^ט אם אמר ליה מלוה שיש לי עליך יהא לך צביצל המכר ונמנעה לו קנה הלוקח אם ישנה בעיין: צמילי אוחרי. בדבר אחר דהך מלוה לא צמלוה שיש לו עליה קאמר אלף שאמר לה התקדשי לי צמנה ונמנא מנה חסר דינר ואמר לה הרי הוא עלי מלוה: כסיפא לה מילתא למינצעיה. ולא סמכה דעתה הילכך אינה מקודשת: כסיפא לה מילתא. דדבר מועט הוא דינר ממנה: דר"א שלא קבלה מכל המנה אלף דינר לא כסיפא לה מילתא למינצעיה את המנה: אפילו לא נשפייר כו'. מקודשת בההיא הגהא דמחיל לה גבה: וכו'.

האיש מקדש פרק שני קידושין

מו.

מהני והכא מהני והיינו דקאמר גמרא אם אינו קדוש נשיאות חטא למה כתוב כלומר אי משום דעצר אמילתא דקאמר רחמנא כיון דצקרא כתיב ט' צהרימכס את חלצו^א ממנו כל חלב ט' דגן מירוש ויאהר דמשמע שיש לו לאדם לתרום מן היפה ואם לא הביא מחלצו

פשיטא דעצר א"כ למה כתיב האי קרא ט' ולא תשאו עליו חטא צהרימכס את חלצו ממנו פשיטא אלף ש"מ דלהכי כתיבא לומר לך דהתורם מן הרעה על היפה דאיכא שני חטאות חטא שעצר על מה דקאמר רחמנא דיתרום מן היפה וחטא על תרומתו דהויה תרומה מן הרעה^ב והיינו דקאמר מכאן לתורם מן הרעה על היפה כו"ש: לשון רש"י ה"ג ב"ז וב"ז אם יש בבולץ ש"פ ב'. והאי דפלגיינהו לתרי צבי רישא דקמני צאלו ומציעתא דקמני צו וצו אע"ג דתנא בתרוייהו אם יש צולין כו' משום דקבעי לפלוגי במציעתא צין אוכלת למנחת דמפרש ואזיל: לשון רש"י הניחא לאו לרצא פרכיין אלף לעיל קאי דמחריצין להיתה אוכלת דמתניתין לרצ ושמואל קאי ארישא ולר' אמי אסיפא: הא מני רבי היא דאמר ל"ש כוים כוים ול"ש כוים וכוים פרטא הוי. והך סיפא דקמני צו נטלתו ואכלתו ועוד צו ועוד צו הוה פרטא כמו התקדשי התקדשי ומנא אוכלת דבעיין ש"פ וה"ה מנחת ואוכלת איצטריכא ליה לאשמועינן דלע"ג דמקרבא הנייתה לא מקדשה נפחות משום פרוטה ולא היינו ט"ק דמציעתא דתנא צו וצו אם יש^א לו צולין שז פרוטה מקודשת דלרבי פרטא הוה ובעיין ש"פ נחתא מהן אלף תרי תנאי הוו ומי ששנה זו לא שנה זו מילתא דרבי צפ"צ צוזחיס (דף ל.): אלף

אמר רב^א המקדש במלוא אינה מקודשת מלוא להוצאה ניתנה נימא כתנאי המקדש במלוא אינה מקודשת ויש אומרים מקודשת מאי לאו בהא קמיפלגי דמר סבר מלוא להוצאה ניתנה ומר סבר מלוא לאו להוצאה ניתנה שזו קנה אי אמרת מלוא להוצאה ניתנה במאי קני אמר רב נחמן הונא חברין מוקים לה במילי אוחרי^ב והכא במאי עסקינן כגון שאמר לה התקדשי לי במנה ונמצא מנה חסר דינר מר סבר^ו כסיפא לה מילתא למיתבעיה ומר סבר לא כסיפא לה מילתא למיתבעיה ואלא הא דאמר רבי אלעזר התקדשי לי במנה ונתן לה דינר הרי זו מקודשת וישלים לימא כתנאי אמרה לשמעתיא אמרי מנה חסר דינר כסיפא לה מילתא למיתבעיה מנה חסר תשעים ותשע לא כסיפא לה מילתא למיתבעיה מיתבי^א האומר לאשה התקדשי לי בפקדון שיש לי בידך והלכה ומצאתו שנגנב או שאבד אם נשתייר הימנו שז פרוטה מקודשת ואם לאו אינה מקודשת ובמלוא אף על פי שלא נשתייר הימנו שז פרוטה מקודשת רבי שמעון בן אלעזר אומר משום רבי מאיר מלוא הרי

לעיל דאין קנין גמור ומטלטלין לקבולי עליהו מן שפיר. ק) ואפילו המלוא בעין. אשתכח השתא דקיי"ל מלוא להוצאה ניתנה שאם קנה קרקע במלוא לא קנה כלל ובמטלטלין אינו מקבל עליו מי שפיר. והר"ם ז"ל כתב בקנין פ"ו [ה"י] דקנה קרקע במלוא הוי קנין גמור ומטלטלין לקבולי עליהו מן שפיר. ודעתו דהא אי"ד יוחנן דבר תורה מעות קנות ל"ש מעות בעין ול"ש מעות הלואה, והיינו דאקשי ליה בפ' הוזהב [ב"מ מז, א] מייחד כלי להלואתו דלאחר שהלוח אותו משמע. והאי שיטה דהכא דלא כר' יוחנן היא וליתא, ואפשר דאליבא דרשב"ל היא דאמר משיכה מפורשת מן התורה ולא מעות, ולדידיה קרקע שנקנה בכסף וחזוין לה משרות בכסף יקנו, ו) דוקא במעות שהן בעין. במילי אוחרי. בדבר אחר. ונמר סבר לא כסיפא ליה מלוא

עין משפט ונר מצוה

עד א מיי פ"ה מה' אשות ה' כח סמג עשין מח טוש"ע אה"ע פ' לא סעי' ו:

עה ב מיי שם הלי"ג והלכה ח סמג שם טוש"ע אה"ע פ' כח סעי' ז:

עו ג מיי שם הלי"ח טוש"ע שם סעי' ו:

הנהרות הב"ח

א) תוס' ד"ה הא מני וכו' אם יש צולין כל"ל ומיתא לו נמחק:

צעי רש"י

אגלג"ט [גלג"ט]. בלוט. אייכלין [אכ"ל]. אצטורבל.

תוס' ר"י הוקן

לא שנו. דהיתה אוכלת ראשונה בעינן שיהא ט' באחרונה שז פרוטה. באלו. נגמור קידושין בבת אחת חקך שאמר באלו וכי שקלה ואכלה ידירה אכלה, ואם יש ככולן שז פרוטה מקודשת. במלוא. אע"פ שהיא בעיין. מאי אכלה, ואם פלגי. שהלוח אותה ובעוד שהעפות בעין ולא הוציאם אם אמר לי התקדשי במלוא שיש לי אצילין אינה מקודשת דלא מטי הגאה לידה שהרי בידה להוציאם לאיני יכול לחזור בו. ומר סבר לא להוצאה ניתנה. דכל זמן שלא הוציאה הלוח, יכול מלוה לחזור בו, אם קדש בו האשה ודאי מטיא לה הגאה שעתה יכולה להוציאו בתורת שלה. ור"ש פירש להוצאה ניתנה שהלוח רשאי להוציאה בהוצאה ואינו חייב להעמידה בעסק שתהא מצויה תמיד. ומסיבבא דכבי"ג איירי פלוגתייהו. במכר. שקנה קרקע בכסף מלוא שהוא חייב לו או מטלטלין לקבולי מי שפיר. ק) ואפילו המלוא בעין. אשתכח השתא דקיי"ל מלוא להוצאה ניתנה שאם קנה קרקע במלוא לא קנה כלל ובמטלטלין אינו מקבל עליו מי שפיר. והר"ם ז"ל כתב בקנין פ"ו [ה"י] דקנה קרקע במלוא הוי קנין גמור ומטלטלין לקבולי עליהו מן שפיר. ודעתו דהא אי"ד יוחנן דבר תורה מעות קנות ל"ש מעות בעין ול"ש מעות הלואה, והיינו דאקשי ליה בפ' הוזהב [ב"מ מז, א] מייחד כלי להלואתו דלאחר שהלוח אותו משמע. והאי שיטה דהכא דלא כר' יוחנן היא וליתא, ואפשר דאליבא דרשב"ל היא דאמר משיכה מפורשת מן התורה ולא מעות, ולדידיה קרקע שנקנה בכסף וחזוין לה משרות בכסף יקנו, ו) דוקא במעות שהן בעין. במילי אוחרי. בדבר אחר. ונמר סבר לא כסיפא ליה מלוא

וכרן. ומסתברא דהלכה כ"א דאפילו מנה חסר דינר מקודשת דלא כסיפא מילתא למתבעא. וכן נראה דעת הר"יף והר"ם שלא הביאו זה. אינה מקודשת. אפילו קבלה עליה אחריות דמלוא היא.